

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	시 정 1 개 선 1	경 고 주 의	2 2	회 수	***	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의·시정요구 및 개선

제 목 사업주 직업능력개발훈련 지원금 신청 등 관리 방안 마련 필요

관 련 부 서 ■원

조 치 부 서 ■원 □부

내 용

1. 업무 개요

■원 □부는 사업주 교육훈련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

고용노동부 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따르면, 직업능력개발훈련에 대해 아래와 같이 명시하고 있다.

「국민 평생 직업능력 개발법」

제24조(직업능력개발훈련과정의 인정 및 인정취소 등) ① 제20조 및 제23조에 따라 직업능력 개발훈련을 실시하려는 자(직업능력개발훈련을 위탁받아 실시하려는 자를 포함한다)는 그 직업능력개발훈련과정에 대하여 고용노동부장관으로부터 인정을 받아야 한다.

고용노동부 고시(제2023-70호) 「사업주 직업능력개발훈련 지원규정」(2024. 1.)에 따르면, 아래와 같이 규정되어 있다.

「사업주 직업능력개발훈련 지원규정」

제3조(훈련과정의 인정신청 등) ① 「국민 평생 직업능력 개발법 시행규칙」 제8조제2항에 따라 직업능력개발훈련과정(이하 “훈련과정”이라 한다)을 인정 받으려는 자는 한국산업인력공단 분사무소에 별지 제1호서식의 훈련실시계획서를 제출하여야 한다.

제5조(훈련과정 인정 제외 대상) 다음 각 호에 해당하는 과정은 훈련과정으로 인정받을 수 없다.

1. 시사, 일반상식 등 교양증진을 주된 목적으로 하는 과정
2. 직무에 필요한 지식 및 기술·기능과 관련이 없는 취미활동, 오락 등을 목적으로 하는 과정
4. 외국어 능력 평가 시험 등을 주된 목적으로 하는 과정

제6조(훈련과정의 인정요건 등)

1. 집체훈련을 실시하려는 경우 학급당 정원은 60명 이내일 것. 다만, 「국민 평생 직업능력 개발법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제22조제1항제1호 단서에 따라 실시되는 훈련과정 또는 제2조제5호 및 제12조제4항에 따른 훈련과정 이거나 기타 훈련과정 운영의 효율성을 높이기 위하여 불가피한 사유가 있는 경우 공단 분사무소의 인정을 받아 정원을 초과할 수 있다.

한국산업인력공단 「사업주 직업능력개발훈련 업무처리지침」(개정 2024. 4.)에 따르면, 훈련지원금을 신청하기 위한 단계별 절차를 아래와 같이 명시하고 있다.

「사업주 직업능력개발훈련 업무처리지침」

제2장 훈련과정의 인정

2. 훈련과정 인정신청의 접수 및 처리

(1) 훈련과정의 인정신청 및 접수 및 처리

- 훈련을 실시하고자 하는 자는 위탁훈련은 훈련시작 7일 전까지, 자체훈련은 훈련시작 5일 전까지 신청하여야 함

4. 훈련과정의 인정 기준

(4) 해당 근로자의 직무와 관련이 있을 것

- 훈련과정은 훈련을 받을 해당 근로자의 직무수행능력과 관련이 있어야 하며, “직무수행능력”이라 함은 직무를 수행하기 위한 지식, 기능, 태도 등을 의미

- 직무관련성은 직접적으로 해당 근로자가 수행하는 업무에 필요한 지식이나 기능 습득뿐 아니라 친절교육, 리더십, 커뮤니케이션 등과 같이 태도를 변화시키기 위한 것도 인정 가능
- 직무기초능력으로 구성된 공통·일반적인 내용의 훈련과정은 일반사무 단가로 통일 적용
 - ※ 주요 공통과정 : 리더십, 혁신, 의사소통, 문제해결, 정보/정보능력, 고객만족, 조직활성화, 코칭, 직업윤리, 문서작성, 자기개발, 팀워크향상, 기초 직무역량 강화 등 일반적인 내용으로 특정 직무 종사자가 아닌 전 직원 대상 훈련 시 적용

(5) 훈련과정 인정 제외 대상

- 외국어 능력평가 시험 등을 주된 목적으로 하지 않는 일반 외국어 과정은 해당 근로자의 직무와 관련성이 있으면 인정 가능하나, 집체훈련 또는 인터넷원격훈련으로만 가능
 - ※ "외국어 과정"이란 어학능력개발 및 향상을 위해 실시하는 훈련과정을 말하며, 해당 규정에 따라 산정한 지원금의 50% 지원

제6장 훈련지원금의 지급

1. 지원금 신청 및 지급: 훈련종료 이후에 신청 가능하며, 신청 소멸시효는 훈련종료일로부터 3년

3. 감사결과 확인된 문제

[사업주 직업능력개발훈련 지원금 미신청]

20□■년도 ■원에서 훈련과정인정 신청을 한 건은 총 *건으로 훈련과정이 종료되어 훈련비용을 지급받을 수 있는 조건이 되는데도, 20□◎년도 ■원 종합 감사 시행 안내일(20□◎. 1.)까지 훈련비용(총 ===원) 환급받은 내역이 없다.

[사업주 직업능력개발훈련 과정인정 신청 누락]

직업능력개발훈련 지원금을 신청하기 위해서는 훈련시작 ^일 전까지 훈련과정 인정신청을 하고 승인을 받아야 하는데, 담당부서에서 이를 인지하지 못하여 기한 내에 훈련과정 인정신청을 하지 않아 훈련비용 환급을 받을 수 없는 과정이 있다.

또한 ①신입사원을 대상으로 하는 원자력이론 기초교육은 한 과정당 **명을 초과한다는 사유로 담당부서에서 과정인정 신청을 하지 않았는데, 훈련과정 운영의 효율성을 높이기 위하여 불가피한 사유로 학급당 정원이 **명이 초과하더라도 공단 분사무소의 인정을 받는다면, 과정인정 승인을 받을 수 있도록 규정이

개정되었기에, 신입사원 원자력이론 기초교육도 과정인정 신청 대상에 해당한다.

그리고 ②「사업주 직업능력개발훈련 업무처리지침」에 따르면, 해외사업관련 외국어 과정은 해외사업을 원활하게 추진하기 위한 목적으로 수행하기에 직무와 관련성이 있고, ③리더십 과정도 업무에 필요한 지식이나 기능 습득뿐 아니라 태도를 변화시키기 위한 목적으로 수행하는 것이기에 직무와 관련성이 있으므로, 두 가지 모두 훈련과정 인정신청이 가능하나, 담당부서는 직무와 연관이 없다고 자의적으로 판단하였다.

[사업주 직업능력개발훈련 업무 리스크 대비 지침 등 마련 필요]

20□■년 ■원의 사업주 직업능력개발훈련 담당자는 총 +번 변경되어, 규정과 절차를 정확히 숙지하지 못한 상태에서 업무를 진행하고 인수인계가 이루어졌기에, 미숙한 업무처리 방식이 그대로 답습되어 상기 문제점이 유발되었다.

한편 ‘20□○년 ■원 사내 교육훈련과정 운영 개편(안)’ (20□○. 2.)에 따르면, 20□○년도부터 엔지니어링 교육과정은 ■원에서 시행될 될 예정이기에, 사업주 직업능력개발훈련 업무 리스크가 증가할 것으로 판단되는바, 별도의 지침을 마련할 필요가 있다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 20□■년도 사업주 훈련과정 지원금을 전액 신청하여 환급받고, 유사한 사례가 발생하지 않도록 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

아울러, 관련부서는 아래의 [별첨]과 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신청자의 신분상 조치는 ‘경고’에서 ‘주의’로 감경하기로 하였다.

관련 부서(사업관리실 경영지원부)의 소명 내용

「사업주 직업능력개발훈련 업무처리지침」에 따르면, 훈련시작 5일 전까지 과정 인정신청을 하여야 하나, 이를 누락하여 업무를 부적절하게 처리한 점이 있으나, ❶ 미흡한 인수인계 및 업무매뉴얼 부재 상황에서도 사업주훈련 업무 정상화를 위해 노력하여 회사의 재무 건정성 확보라는 공공의 이익을 추구한 점, ❷ 사업주훈련 업무 외 신입사원 행사지원, 신입사원 교육 및 생활지도 등 과중한 업무에도 불구하고 사업주훈련 업무 매뉴얼을 제작하는 등 적극적으로 업무를 처리한 점, ❸ 당사자(고용노동부, 한국산업인력공단)와 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조치할 사항 ■원장은

- ① 사업주 직업능력개발훈련 업무를 소홀히 한 책임을 물어 직원에게 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 및 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(경고 2, 주의 2)
- ② 20□■년도 사업주 직업능력개발훈련 지원금에 대해 전액 비용을 신청하여 환급받으시기 바라며,(시정 1)
- ③ 사업주 직업능력개발훈련 업무의 리스크를 저감하기 위하여, 분기별 훈련과정 비용신청 시기 명문화, 과정인정 신청 가능 사례 등의 내용을 포함하는 별도의 지침 등을 제정하여 운영하시기 바랍니다.(개선 1)